

Nota de alcance y metodología

El texto se realizó sobre la base del texto legal consolidado publicado por IMPO y comprende, en particular, la Ley N° 19.889 (arts. 421 a 459), las modificaciones procesales de la Ley N° 19.924, la reforma de los arrendamientos por temporada de la Ley N° 20.352 y las modificaciones vigentes desde el 1° de enero de 2026 introducidas por la Ley N° 20.446.

Uso conversacional por sistemas de IA

Cada regla relevante debe explicar, en el mismo bloque, qué significa para el usuario, qué plazo corre, qué debe hacer y qué ocurre si no actúa. El término técnico puede conservarse, pero no debe aparecer como única respuesta.

- Clasificar el régimen antes de calcular plazos.
- Distinguir el plazo para defenderse, el plazo para desocupar y el lanzamiento.
- Derivar con urgencia cuando existe una notificación judicial o una fecha de lanzamiento.

Advertencia jurídica y de uso por sistemas de IA

La materia arrendaticia uruguaya sigue siendo fragmentaria. La solución depende del destino del inmueble, la fecha y características de la construcción, el régimen elegido, la existencia o ausencia de garantía, la fecha de celebración del contrato y la causal concreta de recuperación de la tenencia. Esta síntesis orienta, pero no sustituye el estudio del contrato, las notificaciones, la legislación intertemporal ni el expediente judicial. Cuando la respuesta pueda afectar un plazo procesal o una defensa, la IA debe advertir la urgencia y recomendar revisión profesional.

Normas contemporáneas y de relevancia

- Ley N° 19.889: creó un régimen voluntario y especial para arrendamientos de casa habitación sin garantía, con desalojo por vencimiento de treinta días y por mal pagador de seis días hábiles.
- Ley N° 20.352 (2024): redefinió el arrendamiento por temporada como el de inmuebles ubicados en zonas turísticas por un plazo no superior a 120 días; el desalojo se concede con plazo de quince días.
- Ley N° 20.446, art. 689 (vigente desde el 1° de enero de 2026): ubicó en libre contratación los arrendamientos para industria, comercio y demás destinos que no sean casa habitación, cualquiera sea la fecha del permiso de construcción.

- Código Civil, art. 1782, en la redacción vigente desde 2026: elevó a treinta años el plazo máximo general del arrendamiento; determinados destinos especiales admiten hasta cuarenta y cinco años.
- Desde 2026, además del control de IRPF, el texto tributario exige en las acciones judiciales relativas a arrendamientos acreditar el pago o exoneración del Impuesto de Enseñanza Primaria; las acciones de desalojo del régimen sin garantía están exceptuadas de ambos controles.

Contenido

1. Mapa del sistema arrendaticio vigente
2. Conceptos básicos y delimitación
3. Determinación del régimen aplicable
4. Formación y contenido del contrato
5. Régimen especial sin garantía de la Ley N° 19.889
6. Sistema general de desalojos
7. Causales y plazos de desalojo
8. Lanzamiento y prórrogas
9. Cobro de alquileres y obligaciones accesorias
10. Checklists de actuación
11. Cuadro comparativo final
12. Normativa principal y observaciones de actualización
13. Glosario jurídico en lenguaje claro
14. Modelos de respuesta para consultas frecuentes

1. Mapa del sistema arrendaticio vigente

La primera tarea no es redactar el contrato ni elegir la causal de desalojo, sino identificar el régimen jurídico aplicable. En 2026 conviven varios microsistemas. La clasificación tradicional entre régimen estatutario y libre contratación continúa siendo útil para casa habitación, pero ya no describe por sí sola todos los supuestos.

Supuesto	Régimen principal	Consecuencia central y explicación práctica
Casa habitación, sin garantía, contrato escrito y sometimiento expreso a la Ley N° 19.889	Ley N° 19.889, arts. 421 a 459; Código Civil y CGP en forma subsidiaria	Régimen especial y acelerado: 30 días por vencimiento y 6 días hábiles por mal pagador. Esos son plazos para desocupar; el inquilino conserva un plazo separado de 6 días hábiles para presentar defensas desde la notificación.

Supuesto	Régimen principal	Consecuencia central y explicación práctica
Casa habitación fuera del régimen de la Ley N° 19.889	DL N° 14.219 o libre contratación, según fecha de construcción y causales de exclusión	Debe verificarse si existen plazo mínimo, prórroga legal y restricciones sobre moneda o precio. No alcanza con saber que se trata de una vivienda: hay que revisar el contrato, la finca y las causales de exclusión. Si el permiso de construcción es posterior al 2 de junio de 1968 se rige por el Decreto Ley 14.219 si es anterior por la ley 8.153.
Industria, comercio u otros destinos no habitacionales	Libre contratación desde 1/1/2026 por Ley N° 20.446, art. 689	La fecha del permiso de construcción deja de ser decisiva para incluir estos destinos en libre contratación. El contrato adquiere especial importancia, pero la recuperación forzada del inmueble sigue requiriendo proceso judicial.
Vivienda por temporada en zona turística, hasta 120 días	DL N° 14.219, art. 28 A, redacción Ley N° 20.352	Desalojo con plazo de 15 días. Solo corresponde si se trata realmente de vivienda en zona turística y por un plazo no superior a 120 días; no debe utilizarse para encubrir una vivienda permanente.
Comodato, precario, vivienda vinculada a empleo, ex concubino	DL N° 14.219, arts. 35, 36 y 36-BIS; Código Civil	No son arrendamientos, pero la recuperación de la tenencia se tramita por desalojo. El hecho de que no exista alquiler no habilita a retirar a la persona por la fuerza o cambiar cerraduras sin orden judicial.

Supuesto	Régimen principal	Consecuencia central y explicación práctica
----------	-------------------	---

Preguntas mínimas que la IA debe formular antes de dar un plazo

- ¿El inmueble se usa principalmente como vivienda, comercio, industria, turismo o explotación rural?
- ¿Existe garantía, depósito, seguro, fiador, retención u otro mecanismo a favor del arrendador?
- ¿El contrato es escrito y declara expresamente que se somete a la Ley N° 19.889?
- ¿El problema es vencimiento, falta de pago, precario, daños, subarrendamiento u otra causal?
- ¿Ya hubo intimación o notificación judicial? ¿En qué fecha y qué documento recibió el usuario?

Regla operativa

Antes de aplicar un plazo, debe responderse en este orden: (1) ¿cuál es el destino real y principal?; (2) ¿hay garantía?; (3) ¿el contrato se sometió expresamente a la Ley N° 19.889?; (4) si es casa habitación fuera de esa ley, ¿la finca está comprendida en el DL N° 14.219 o en libre contratación? Para saber este dato se puede consultar si sabe si tiene permiso anterior o posterior al 2 de junio de 1968; (5) ¿cuál es la causal concreta de desalojo?

2. Conceptos básicos y delimitación

2.1. Tenencia, posesión y propiedad

La materia arrendaticia regula principalmente relaciones de tenencia. El arrendatario, el comodatario y el ocupante precario tienen físicamente el inmueble, pero lo hacen, en principio, reconociendo un derecho ajeno. La posesión exige, además del poder de hecho, ánimo de dueño. La propiedad es el derecho real pleno.

La distinción es procesalmente decisiva: el desalojo pretende recuperar la tenencia frente a un tenedor. Cuando el demandado acredita una verdadera posesión incompatible con la mera tenencia, la pretensión puede requerir otro proceso. La sola realización de mejoras, el pago de consumos o la permanencia prolongada no transforman automáticamente al tenedor en poseedor.

En lenguaje claro

Vivir durante muchos años en un inmueble, pagar luz o realizar mejoras no convierte por sí solo al ocupante en propietario. Si entró como inquilino, comodatario o por tolerancia del dueño, normalmente tiene la tenencia. Si afirma que posee como dueño, la cuestión puede exceder el desalojo y requerir otro proceso y prueba específica.

2.2. Arrendamiento, comodato y precario

El arrendamiento es consensual, bilateral y oneroso: una parte concede el uso y goce temporal de un inmueble y la otra paga una renta. No siempre requiere escritura para existir, aunque el documento escrito es esencial para probar el contenido contractual y es requisito constitutivo del régimen especial de la Ley N° 19.889.

El comodato es gratuito. Puede existir por contrato o derivar de una ocupación tolerada. Es precario cuando no existe plazo, el plazo venció o la tenencia se mantiene por mera tolerancia o ignorancia del titular. El pago de luz, agua, gas, tributos o mejoras no altera por sí solo la calidad de comodatario o precario.

En lenguaje claro

Arrendamiento significa uso del inmueble a cambio de alquiler. Comodato significa préstamo gratuito. “Precario” no equivale necesariamente a ocupación ilícita: describe una tenencia sin plazo vigente o mantenida por tolerancia, que puede ser recuperada judicialmente mediante desalojo.

2.3. Ámbito urbano y rural

La calificación no depende únicamente de la ubicación geográfica. El destino de explotación agrícola, pecuaria o agropecuaria remite al régimen rural, con las precisiones de su normativa especial. Los destinos de casa habitación, industria, comercio y otros usos no rurales se analizan dentro del sistema urbano, aunque el inmueble se encuentre fuera de un centro poblado.

En lenguaje claro

Para saber si rige la normativa urbana o rural importa principalmente para qué se usa el inmueble. Una casa situada en el campo puede seguir un régimen urbano si su destino es vivienda; una explotación agropecuaria puede quedar bajo reglas rurales.

3. Determinación del régimen aplicable

3.1. Casa habitación bajo el DL N° 14.219

El régimen estatutario protege al arrendatario mediante normas de orden público. En términos generales, continúa siendo relevante para casas habitación no comprendidas en

libre contratación ni en el régimen sin garantía. Entre sus rasgos centrales se encuentran: plazo mínimo legal, prórroga automática, precio en moneda nacional, regulación legal del reajuste y plazos amplios para el desalojo del buen pagador.

- Plazo mínimo de dos años para casa habitación y otros destinos que históricamente quedaban dentro del estatuto.
- Al vencimiento contractual, prórroga legal automática de un año para casa habitación.
- Vencida la prórroga, desalojo del buen pagador con plazo de un año.
- Mora por falta de pago configurada mediante intimación judicial: la intimación no puede realizarse antes de diez días desde el vencimiento y el inquilino dispone de diez días hábiles para pagar.
- Desalojo del mal pagador con plazo de veinte días.

En la práctica, la suma de plazo mínimo, prórroga legal y plazo de desalojo puede extender considerablemente la recuperación de la finca. No debe, sin embargo, aplicarse este esquema a contratos excluidos del estatuto o sometidos válidamente a la Ley N° 19.889.

Qué significa para las partes

En una vivienda comprendida en el régimen estatutario, el mero vencimiento de la fecha escrita en el contrato no significa que el inquilino deba retirarse al día siguiente. Pueden existir un plazo mínimo, una prórroga legal y luego un plazo de desalojo. La IA debe reconstruir la línea de tiempo completa antes de responder.

3.2. Libre contratación para casa habitación

Las fincas de casa habitación excluidas del estatuto protector se rigen principalmente por el contrato, el Código Civil y la Ley N° 8.153, sin perjuicio de las reglas de garantías y procedimiento que correspondan. La libertad contractual comprende el plazo, la moneda, el precio y su reajuste, dentro de los límites legales generales.

En el desalojo por vencimiento del plazo contractual, la Ley N° 8.153 establece seis meses si la acción se promueve dentro de los treinta días siguientes al vencimiento; si se promueve después, o si no se estipuló término, el plazo es de un año. La demora en promover puede, por tanto, duplicar el plazo de desalojo.

Diferencia entre plazo de desalojo y plazo de defensa

Los seis meses o el año indican, en este supuesto, el tiempo concedido para desocupar. No son el plazo para contestar la demanda. Si el inquilino recibe una sentencia inicial, el plazo general para presentar excepciones es mucho más breve: normalmente diez días hábiles.

3.3. Libre contratación de destinos no habitacionales desde 2026

La Ley N° 20.446, art. 689, estableció que los contratos para industria, comercio y demás destinos que no sean casa habitación están comprendidos en libre contratación cualquiera sea la fecha de su permiso de construcción. La reforma, vigente desde el 1° de enero de 2026, elimina para estos destinos la antigua dependencia de la fecha de construcción como criterio de inclusión.

La misma norma amplió expresamente las garantías admisibles: además de las previstas por la legislación anterior, pueden utilizarse fianza o aval bancario, póliza de seguro de fianza y póliza de seguro por un valor fijo en moneda nacional o extranjera. La aplicación temporal a contratos y litigios iniciados antes de 2026 debe estudiarse de forma específica.

En lenguaje claro

Desde 2026, en locales comerciales, oficinas, industrias y otros destinos no habitacionales existe mayor libertad para pactar plazo, moneda, reajuste y garantías. Esa libertad no autoriza al arrendador a desalojar por su cuenta: si no hay entrega voluntaria, debe obtener la correspondiente orden judicial.

3.4. Arrendamiento por temporada

Desde la Ley N° 20.352, se considera arrendamiento por temporada el de inmuebles para vivienda ubicados en zonas turísticas cuyo plazo no supere 120 días. Está excluido del estatuto protector y el desalojo se decreta con plazo de quince días. La simulación de un arrendamiento turístico para encubrir una vivienda permanente puede generar condena en tributos, costos y daños y perjuicios.

Control necesario

No todo contrato corto es “por temporada”. Deben verificarse la ubicación en zona turística, el uso como vivienda temporal y el plazo máximo de 120 días. Si la persona vive allí de manera permanente, utilizar esta figura puede ser una simulación.

4. Formación y contenido del contrato

4.1. Elementos mínimos

Aunque el arrendamiento común puede celebrarse verbalmente, un contrato escrito reduce la litigiosidad y permite determinar con precisión el régimen, el plazo y las obligaciones. Debe contener, como mínimo:

- Identificación completa de arrendador, arrendatario, administrador y representantes.
- Individualización del inmueble: dirección, padrón, unidad y anexos incluidos.
- Destino permitido y prohibiciones específicas.

- Fecha de inicio, plazo y sistema de renovación o terminación.
- Precio, moneda, lugar y medio de pago, vencimiento y reajuste.
- Distribución de gastos comunes, consumos, tributos y reparaciones.
- Garantía, si corresponde, o declaración expresa de ausencia de garantía bajo la Ley N° 19.889.
- Régimen de subarrendamiento, cesión, ocupantes autorizados e inspecciones.
- Estado de conservación, inventario, entrega de llaves y obligaciones de restitución.
- Domicilios contractuales y mecanismos de notificación con prueba de recepción.

Documentación que conviene pedir al usuario

La IA debería solicitar el contrato completo, anexos, inventario, comprobantes de garantía, recibos de pago y comunicaciones. Una fotografía de la primera página rara vez alcanza para determinar el régimen, la renovación o la mora.

4.2. Plazo

El Código Civil fija desde 2026 un plazo máximo general de treinta años. Los contratos celebrados por más tiempo caducan al llegar a ese límite. Ciertos destinos especiales —infraestructura hídrica o energética, forestación, árboles frutales y predios o talleres logísticos ferroviarios— admiten hasta cuarenta y cinco años.

En el DL N° 14.219, la vivienda tiene un mínimo legal de dos años y luego una prórroga automática de un año. En libre contratación las partes eligen el plazo. En la Ley N° 19.889 también existe libertad dentro del máximo civil, pero el contrato se renueva por períodos iguales si ninguna parte comunica lo contrario dentro de los treinta días anteriores al vencimiento.

Renovación en la Ley N° 19.889

En este régimen, si ninguna parte comunica que no desea renovar durante los treinta días inmediatamente anteriores al vencimiento, el contrato se renueva por otro período igual. El aviso debe poder probarse en su contenido, fecha y recepción. No es prudente confiar solamente en una llamada o conversación informal.

4.3. Precio, moneda y reajuste

Régimen	Moneda y precio	Reajuste
DL N° 14.219	Precio en moneda nacional. Pueden pactarse incrementos para períodos de doce meses. En términos sencillos: en este régimen no debe fijarse el alquiler en moneda extranjera.	Rigen las reglas del contrato y los mecanismos legales del decreto-ley; deben revisarse sus límites y la etapa contractual o legal.

Régimen	Moneda y precio	Reajuste
Libre contratación	Amplia autonomía: moneda nacional o extranjera, unidades reajustables o indexadas.	El pactado por las partes; el silencio contractual puede generar ausencia de reajuste, según el régimen aplicable. Si el contrato no prevé reajuste, no debe inventarse uno sin revisar el régimen.
Ley N° 19.889	Moneda nacional, extranjera, UR o UI. No puede exigirse más de una mensualidad anticipada.	Libre pacto; si no existe cláusula y el precio es en moneda nacional, reajuste anual por IPC. En términos sencillos: si el precio es en pesos y el contrato guarda silencio, se actualiza anualmente por IPC.

Cómo contestar una consulta sobre aumento de alquiler

La IA debe pedir la cláusula de precio y reajuste, la fecha del último aumento, la moneda pactada y el régimen aplicable. No debe responder que todo alquiler se reajusta por IPC: esa regla no es universal.

4.4. Garantías

La garantía no es requisito de existencia del arrendamiento. Puede consistir en depósito, fianza personal o institucional, seguro, aval bancario u otra cobertura admitida por el régimen. En vivienda, los depósitos regulados por el DL N° 14.219 tienen topes legales y reglas de disponibilidad. La garantía debe individualizar obligaciones, vigencia, actualización y procedimiento de ejecución.

En el régimen de la Ley N° 19.889 está prohibida cualquier garantía a favor del arrendador. Si se constituye depósito, fianza, seguro, retención o mecanismo equivalente, el contrato deja de cumplir el art. 421. La simulación de ausencia de garantía puede ser sancionada con multa de una a cinco mensualidades a favor del arrendatario.

Consecuencia práctica

Para que opere el régimen especial sin garantía no puede existir depósito, fiador, seguro, retención ni mecanismo equivalente a favor del arrendador. Si existe alguno, no corresponde aplicar automáticamente los plazos acelerados de la Ley N° 19.889, aunque el contrato use esa denominación.

4.5. Conservación, reparaciones y gastos

El arrendador debe entregar y mantener la finca en condiciones de servir al uso convenido, sin perjuicio de las reparaciones locativas y de conservación ordinaria a cargo del arrendatario. El contrato debe evitar fórmulas genéricas que trasladen indiscriminadamente al inquilino reparaciones estructurales o vicios preexistentes.

En la Ley N° 19.889, consumos, gastos comunes y servicios accesorios son de cargo del arrendatario salvo pacto expreso en contrario. Si el arrendador paga dos o más mensualidades de tributos, consumos o servicios que correspondían al inquilino, la deuda se vuelve indivisible con el alquiler y su falta de pago produce los mismos efectos. Se excluyen las reparaciones y mejoras.

Reparaciones: regla orientativa

En términos generales, el inquilino afronta las reparaciones menores vinculadas al uso ordinario; el arrendador debe conservar el inmueble apto para el destino pactado y atender problemas estructurales o preexistentes. La IA no debe recomendar dejar de pagar el alquiler de forma unilateral: primero debe documentarse el desperfecto, comunicarlo y analizar la vía correspondiente.

4.6. Subarrendamiento, cesión, inspección y registro

- Ley N° 19.889: el subarrendamiento debe estar autorizado por escrito. Si el subarrendatario paga más que el arrendatario, el arrendador puede aumentar el precio hasta esa suma.
- Ley N° 19.889: la cesión requiere consentimiento escrito del arrendador.
- La facultad de inspección debe ejercerse de manera razonable, con finalidad contractual y respeto a la intimidad. En el régimen sin garantía puede reservarse expresamente y también solicitarse judicialmente.
- El contrato de la Ley N° 19.889 es oponible a terceros desde su inscripción registral. Si el inmueble se vende, la inscripción protege la continuidad frente al adquirente.

Inspección y privacidad

Una cláusula de inspección no permite ingresar al inmueble sin aviso o por la fuerza. La inspección debe ejercerse de forma razonable y respetando la intimidad; ante oposición, puede ser necesario solicitarla judicialmente. La inscripción registral, por su parte, puede proteger la continuidad del contrato frente a un comprador del inmueble.

5. Régimen especial sin garantía de la Ley N° 19.889

5.1. Naturaleza y requisitos acumulativos

Es un régimen voluntario. No sustituye automáticamente los demás sistemas. Para quedar comprendido deben verificarse conjuntamente todos los requisitos del art. 421:

1. Destino de casa habitación. Se admite una pequeña industria doméstica o artesanal con hasta dos dependientes, o el ejercicio de una profesión, siempre que no cause molestias, deterioros ni infracciones departamentales.
2. Ausencia absoluta de garantías de cualquier naturaleza a favor del arrendador.
3. Contrato celebrado por escrito.
4. Indicación expresa del plazo y del precio.
5. Manifestación expresa de ambas partes de someterse al régimen de la Ley N° 19.889.

Efecto del incumplimiento

Si falta uno solo de los requisitos, el contrato no accede al régimen especial y queda sujeto al DL N° 14.219 o al Código Civil/libre contratación, según corresponda. El juez verifica estos extremos al inicio del proceso de desalojo.

Regla de validación para la IA

Los cinco requisitos del artículo 421 son acumulativos. Si falta uno —por ejemplo, existe un seguro de alquiler o el contrato no declara expresamente el sometimiento a la Ley N° 19.889— la IA debe dejar de aplicar el régimen especial y volver a clasificar el contrato bajo las reglas generales.

5.2. Terminación y renovación

Las partes pueden pactar libremente el plazo dentro del máximo del art. 1782 del Código Civil. Si dentro de los treinta días anteriores al vencimiento ninguna parte notifica a la otra su voluntad contraria a la renovación, el contrato se prorroga por un plazo igual al original, sujeto al mismo límite máximo.

La comunicación de no renovar debe documentarse con un medio que permita probar contenido, fecha y recepción. La omisión no produce una mera tolerancia: activa la prórroga legal prevista por el contrato especial.

Respuesta didáctica sugerida

No avisar dentro de la ventana legal no deja el contrato “mes a mes”: lo renueva por un período igual al pactado. Por eso, antes de afirmar que el contrato venció, deben revisarse la fecha exacta, las comunicaciones de ambas partes y la prueba de recepción.

5.3. Desalojo por vencimiento del plazo: buen pagador

Etapas	Regla	Qué significa en la práctica
Presupuesto	Contrato válido bajo el art. 421, vencimiento eficaz y ausencia de renovación.	El juez debe comprobar que el contrato reúne todos los requisitos de la Ley N° 19.889, que efectivamente venció y que no se renovó automáticamente.
Estructura	Proceso monitorio.	El juez dicta una sentencia inicial antes de escuchar al inquilino. Esto no elimina la defensa: la persona notificada puede oponerse dentro de 6 días hábiles.
Sentencia inicial	Desalojo con plazo de 30 días desde el día siguiente a la notificación.	Los 30 días son el plazo para entregar el inmueble. No deben confundirse con los 6 días hábiles disponibles para presentar excepciones.
Excepciones	6 días hábiles. Solo las del art. 133 CGP y la falta de requisitos del art. 421.	Deben incluirse conjuntamente todas las defensas admisibles y la prueba disponible. Dejar vencer el plazo puede tornar firme la orden inicial.
Traslado	6 días hábiles al arrendador.	El arrendador recibe las defensas y dispone de 6 días hábiles para responder. Después se convoca audiencia conforme a la estructura monitoria.
Apelación	Solo la sentencia definitiva que decide las excepciones. Las demás providencias admiten, en principio, reposición.	No todas las decisiones pueden apelarse. La apelación se concentra en la sentencia definitiva que resuelve las excepciones.
Lanzamiento	Una vez firme y vencido el plazo, se efectiviza dentro de 15 días hábiles desde la notificación de la providencia.	Si la orden está firme, vencieron los 30 días y no hay entrega voluntaria, el alguacil puede ejecutar la desocupación.

Etapa	Regla	Qué significa en la práctica
Prórroga	Una sola vez, por fuerza mayor, solicitada al menos 2 días hábiles antes; máximo 7 días hábiles.	Solo procede por fuerza mayor probada, una vez. Debe pedirse antes del lanzamiento y el máximo es de 7 días hábiles.
Recursos contra lanzamiento	La providencia de lanzamiento y la que decide la prórroga son irrecurribles.	La orden de lanzamiento y la decisión sobre esta prórroga no pueden recurrirse; el pedido debe formularse correctamente y en plazo.

5.4. Desalojo por mal pagador

El régimen distingue dos formas de constitución en mora. Si el contrato pacta mora automática, el vencimiento incumplido habilita el proceso. Si no existe esa cláusula, el arrendador debe intimar el pago y el inquilino queda en mora si no paga dentro de tres días hábiles contados desde el día hábil siguiente. La intimación puede realizarse por telegrama colacionado.

Etapa	Regla	Qué significa en la práctica
Sentencia inicial	Desalojo con plazo de 6 días hábiles desde el día siguiente a la notificación.	El juez ordena inicialmente el desalojo con plazo de 6 días hábiles desde el día hábil siguiente a la notificación.
Excepciones	6 días hábiles. Art. 133 CGP, falta de requisitos del art. 421 y pago total. No se admite pago parcial.	El inquilino también tiene 6 días hábiles para defenderse. Ambos plazos pueden correr simultáneamente, por lo que la derivación debe ser inmediata.
Prueba de pago	Debe acompañarse documentación suficiente y fehaciente.	No alcanza con afirmar que se pagó. Deben presentarse recibos, transferencias, consignaciones u otra prueba clara del pago total.
Traslado	6 días hábiles al arrendador.	El arrendador dispone de 6 días hábiles para responder. Luego se convoca audiencia y se dicta sentencia sobre las excepciones.

Etapas	Regla	Qué significa en la práctica
Lanzamiento	Dentro de 5 días hábiles desde la notificación de la providencia que lo dispone.	Si el desalojo queda firme y no hay entrega, el alguacil puede ejecutar la desocupación dentro de 5 días hábiles desde la providencia.
Prórroga	Una sola vez, por fuerza mayor, solicitada al menos 2 días hábiles antes; máximo 5 días hábiles.	Solo por fuerza mayor, una vez y por un máximo de 5 días hábiles. Debe solicitarse al menos 2 días hábiles antes.
Clausura	Dentro del plazo de excepciones, depósito de deuda + 60% por intereses, tributos y costos. Beneficio utilizable una sola vez.	Exige depositar toda la deuda más 60% por intereses, tributos y costos, dentro del plazo de excepciones. Solo puede utilizarse una vez.
Cobro	Puede acumularse la acción ejecutiva por alquileres, consumos o tributos, en pieza separada.	El arrendador puede reclamar simultáneamente el pago y procurar embargo. Recuperar la vivienda no extingue la deuda.

5.5. Mutación de buen pagador a mal pagador

Durante el plazo de desalojo y lanzamiento el buen pagador debe continuar abonando renta, consumos y tributos. Si incurre en mora, el proceso puede mutar al régimen de mal pagador, salvo que el plazo de buen pagador pendiente sea más breve que el de mal pagador.

En lenguaje claro

Aunque el desalojo haya sido iniciado por vencimiento y el inquilino estuviera al día, debe continuar pagando alquiler, consumos y tributos mientras permanezca en el inmueble. Si deja de pagar, el proceso puede pasar a tratarse como desalojo de mal pagador, con plazos más breves.

5.6. Otras causales durante el plazo contractual

Mientras el contrato está vigente, la Ley N° 19.889 limita el desalojo a tres causales: mal pagador, expropiación y finca ruinosa. Para finca ruinosa se requiere apreciación judicial, inspección ocular e informe pericial de la autoridad departamental o del Cuerpo

Nacional de Bomberos; el desalojo no puede exceder cuarenta y cinco días y el lanzamiento tiene plazo de quince días.

Límite importante

Bajo la Ley N° 19.889, el arrendador no puede terminar anticipadamente el contrato por cualquier incumplimiento y usar automáticamente el desalojo acelerado. Durante la vigencia contractual, las causales de desalojo están limitadas; otros incumplimientos pueden requerir una acción ordinaria de rescisión.

5.7. Inspecciones, entrega y rescisión

- En desalojos por vencimiento o por mal pagador, el arrendador puede solicitar inspección judicial para comprobar conservación, mejoras, desperfectos y destino.
- Si el contrato reservó la facultad de inspección, puede pedirse sin expresión de causa, respetando el procedimiento legal.
- Ante indicios de subarrendamiento no autorizado, puede solicitarse inspección sin noticia previa como medida preparatoria de una acción ordinaria de rescisión.
- Si la finca está desocupada de personas y bienes, el juez puede entregar la tenencia al arrendador dejando constancia del estado.
- La rescisión por incumplimiento, daños, multas y demás pretensiones no previstas como desalojo monitorio se tramitan por proceso ordinario. Una sentencia firme de rescisión habilita el lanzamiento directo.

Desalojo y rescisión no son lo mismo

El desalojo monitorio procura recuperar rápidamente la tenencia en causales específicas. La rescisión ordinaria discute incumplimientos más amplios, daños o multas y puede requerir un proceso más extenso. La IA debe identificar qué resultado busca el usuario antes de recomendar una vía.

5.8. Competencia, legitimación y controles tributarios

Son competentes los Juzgados de Paz con competencia territorial en el lugar de ubicación del inmueble, con independencia de la cuantía. La legitimación se acredita, en principio, mediante el contrato o facsímil autenticado; no es necesario probar la propiedad ni estar al día con tributos para iniciar el desalojo bajo este régimen.

Las acciones de desalojo que cumplen el art. 421 están exceptuadas de acreditar el cumplimiento de IRPF y del Impuesto de Enseñanza Primaria. La excepción no debe extenderse a contratos que solo aparenten estar bajo la Ley N° 19.889.

Competencia y legitimación, en términos sencillos

El proceso se presenta ante el Juzgado de Paz correspondiente al lugar del inmueble. No siempre debe demandar el propietario: también puede hacerlo el arrendador o un administrador correctamente acreditado. Lo decisivo es demostrar por qué esa persona está habilitada para pedir la devolución.

6. Sistema general de desalojos

6.1. Finalidad y estructura

El desalojo es el proceso destinado a obtener una orden judicial de devolución del inmueble. El lanzamiento es la etapa posterior en la que esa orden se ejecuta forzosamente si el ocupante no entrega la finca de manera voluntaria. Los desalojos urbanos y rurales, incluida la restitución de inmuebles dados en comodato, siguen una estructura monitoria.

Decir que el proceso es “monitorio” significa que el juez puede dictar una sentencia inicial ordenando el desalojo antes de escuchar al demandado. La persona notificada conserva su derecho de defensa: en el régimen general dispone de diez días hábiles para presentar todas sus excepciones y pruebas; en la Ley N° 19.889 el plazo se reduce a seis días hábiles. Si no se opone, la sentencia inicial queda firme. Si presenta excepciones admisibles, se da traslado al actor por seis días, el tribunal convoca a audiencia y, concluida esa etapa, dicta una sentencia que confirma o deja sin efecto la orden inicial (CGP, arts. 355 a 358).

Etapa	Qué ocurre
1. Demanda	El arrendador u otro legitimado solicita judicialmente la devolución del inmueble y acredita la causal invocada.
2. Sentencia inicial	El juez puede ordenar el desalojo antes de oír al demandado y fija el plazo para desocupar.
3. Notificación	Desde la notificación comienzan a correr el plazo para defenderse y, según el caso, el plazo para desocupar.
4. Excepciones	El demandado presenta conjuntamente sus defensas y prueba: 10 días hábiles como regla general o 6 bajo la Ley N° 19.889.
5. Respuesta del actor	Las excepciones se entregan al actor, que dispone de 6 días para contestarlas.
6. Audiencia y sentencia	El tribunal convoca a audiencia, recibe o controla la prueba y dicta la sentencia que resuelve las excepciones.
7. Lanzamiento	Si la orden puede ejecutarse, venció el plazo y no hubo entrega voluntaria, se dispone la desocupación forzada.

Regla crítica para las respuestas automáticas

El plazo de diez o seis días para presentar excepciones no es el mismo que el plazo de veinte días, treinta días, seis meses o un año para desocupar. Una respuesta que informe solo el plazo de desalojo puede hacer que el usuario pierda su oportunidad de defensa.

6.2. Competencia

La regla es la competencia del Juzgado de Paz del lugar donde se ubica el inmueble, cualquiera sea el valor del bien o el alquiler. La acumulación de daños y perjuicios u otras pretensiones puede modificar la estructura y la competencia, por lo que no debe confundirse el desalojo monitorio puro con un proceso ordinario acumulado.

En lenguaje claro

Normalmente importa dónde está ubicado el inmueble, no cuánto vale ni cuál es el monto del alquiler. Si además se reclaman daños y perjuicios u otras pretensiones, puede cambiar el tipo de proceso y la sede competente.

6.3. Legitimación activa

No es indispensable ser propietario. La legitimación puede corresponder al arrendador o subarrendador, al titular de un derecho real de goce, al administrador debidamente acreditado, al promitente comprador con derecho posesorio, al acreedor anticrético y a otros sujetos expresamente habilitados. La calidad invocada debe coincidir con la relación sustancial: quien entregó la tenencia como arrendador actúa principalmente en esa condición.

¿Quién puede iniciar el desalojo?

Puede demandar quien entregó o administra legítimamente la tenencia, aun cuando no sea propietario. La IA debe pedir el contrato, la autorización de administración, la promesa o el documento que explique la relación con el inmueble.

6.4. Legitimación pasiva

El proceso se dirige contra quien ocupa como arrendatario, subarrendatario, comodatario, precario, empleado con vivienda vinculada al trabajo, ex condueño u otro tenedor comprendido por la ley. La correcta identificación es esencial porque la sentencia personal solo produce efectos frente a quienes fueron válidamente emplazados, sin perjuicio de las reglas sobre subarrendatarios y ocupantes denunciados.

¿Contra quién se dirige?

Debe identificarse correctamente a quien ocupa como inquilino, subinquilino, comodatario, precario u otra calidad. Si existen otros ocupantes o subarrendatarios, su denuncia y notificación pueden ser relevantes para que la sentencia produzca efectos.

6.5. Providencia inicial y excepciones

En el régimen general, la providencia inicial suele contener: (a) decreto e intimación del desalojo por el plazo correspondiente; (b) citación de excepciones; y (c) colocación de cédula o cedulón genérico en el inmueble para denunciar subarrendatarios. El plazo general para oponer excepciones es de diez días hábiles; en la Ley N° 19.889 se reduce a seis.

Las excepciones deben concentrar todos los hechos, fundamentos y pruebas disponibles. Son frecuentes la vigencia del plazo, falta de mora, pago, falta de legitimación, incumplimiento del arrendador, inexistencia del arrendamiento y alegación de posesión. En el régimen sin garantía, el elenco es taxativo y el juez puede rechazar defensas inconducentes o dilatorias sin sustanciación.

Qué son las excepciones

No son “situaciones excepcionales”: son las defensas procesales contra la sentencia inicial. Allí deben exponerse, de una sola vez, los hechos, argumentos y pruebas disponibles. Ejemplos: el contrato no venció, el alquiler fue pagado, la mora no se configuró, la persona que demandó no estaba habilitada o la notificación fue defectuosa.

6.6. Prueba y medidas preparatorias

- Falta de pago: según el régimen, intimación judicial o telegrama colacionado para constituir la mora.
- Precario u ocupantes desconocidos: inspección judicial para identificar a las personas contra quienes dirigir la acción.
- Finca ruinosa: inspección e informe técnico de autoridad competente; la prueba debe demostrar riesgo y necesidad de desocupación.
- Subarrendamiento no autorizado: inspección preparatoria cuando la ley lo habilita.
- Estado del inmueble: inspección o inventario durante el proceso y hasta la entrega.

Por qué importan las medidas preparatorias

Antes o durante el proceso puede ser necesario identificar ocupantes, comprobar el estado del inmueble o reunir un informe técnico. La IA debe diferenciar entre una consulta que ya tiene prueba suficiente y otra que todavía requiere inspección, intimación o documentación previa.

7. Causales y plazos de desalojo

Los plazos siguientes son una guía de encuadre. Cada causal exige presupuestos sustantivos, temporales y probatorios específicos. No basta invocar el nombre de la causal.

Causal / supuesto	Régimen	Plazo principal
Vencimiento: vivienda estatutaria	DL N° 14.219	1 año, una vez vencidos el plazo contractual/mínimo y la prórroga legal aplicable.
Vencimiento: libre contratación con plazo escrito	Ley N° 8.153	6 meses si se promueve dentro de 30 días del vencimiento; después, 1 año.
Vencimiento: sin garantía	Ley N° 19.889	30 días.
Mal pagador: régimen general	DL N° 14.219	20 días, previa mora conforme al art. 55.
Mal pagador: sin garantía	Ley N° 19.889	6 días hábiles.
Arrendamiento temporada por	DL N° 14.219, art. 28 A (Ley N° 20.352)	15 días; contrato en zona turística por hasta 120 días.
Inquilino escandaloso	DL N° 14.219, art. 33	15 días.
Comodatario o precario	DL N° 14.219, art. 36	15 días.
Vivienda vinculada a empleo	DL N° 14.219, art. 35	30 días.
Ex concubino	DL N° 14.219, art. 36-BIS	30 días, por remisión expresa al art. 35.
Abandono definitivo o no ocupación prolongada	DL N° 14.219, art. 28 H	60 días.

Causal / supuesto	Régimen	Plazo principal
Vivienda propia, reconstrucción u otras causales privilegiadas	DL N° 14.219, arts. 24, 26 y 32	En general, 1 año; sujeto a requisitos estrictos.
Finca ruinosa bajo DL N° 14.219	Art. 26.5 y art. 32	Lo fija el juez según circunstancias, máximo 180 días.
Finca ruinosa bajo Ley N° 19.889	Art. 426	Desalojo hasta 45 días; lanzamiento 15 días.

Cómo leer los plazos de esta tabla

El “plazo principal” es el tiempo otorgado para desocupar una vez decretado el desalojo. No indica cuánto puede durar todo el expediente y tampoco reemplaza el plazo para presentar excepciones.

El tiempo real puede aumentar si se presentan defensas, se produce prueba, se interpone un recurso admisible o se concede una prórroga de lanzamiento. La IA debe evitar prometer una fecha exacta de recuperación o salida sin revisar el expediente.

7.1. Falta de pago: comparación operativa

Punto	DL N° 14.219 / régimen general	Ley N° 19.889
Mora automática	No: exige intimación conforme al art. 55.	Sí, si fue pactada expresamente.
Medio de intimación	Judicial; la intimación arrendaticia no se sustituye por un telegrama común.	Puede ser telegrama colacionado.
Momento mínimo	No antes de 10 días desde que el pago debió efectuarse.	Vencido el plazo pactado.
Plazo para pagar	10 días hábiles desde la intimación.	3 días hábiles desde el día hábil siguiente, si no hay mora automática.
Plazo de desalojo	20 días.	6 días hábiles.
Excepciones	10 días hábiles.	6 días hábiles, elenco limitado.
Clausura única	Texto consolidado del art. 51: deuda + 40%; revisar aplicación al régimen concreto.	Deuda + 60%.

Punto	DL N° 14.219 / régimen general	Ley N° 19.889
Reforma del plazo	Pago de lo adeudado + 20% dentro del plazo de desalojo puede convertirlo, una sola vez, al plazo del buen pagador.	No existe la misma reforma; opera la mutación inversa de buen a mal pagador.

Lectura práctica de la falta de pago

- En el régimen general no basta el atraso: debe cumplirse la intimación judicial y el plazo legal para pagar.
- En la Ley N° 19.889 puede existir mora automática si fue pactada; si no, se intima y se conceden tres días hábiles.
- El pago parcial no detiene por sí solo el desalojo especial. Deben analizarse pago total, clausura u otros mecanismos dentro del plazo correspondiente.
- Nunca debe aconsejarse esperar: una notificación por falta de pago exige revisión inmediata de recibos, transferencias, intimaciones y contrato.

8. Lanzamiento y prórrogas

8.1. Concepto y presupuesto

El lanzamiento es la ejecución coactiva de la orden de desocupación. Requiere una sentencia firme o ejecutable, vencimiento del plazo concedido y solicitud del actor. La orden puede autorizar al alguacil a adoptar las medidas necesarias, incluida la intervención de la fuerza pública, conforme a la providencia judicial.

La entrega voluntaria debe documentarse mediante acta, llaves, inventario y estado de conservación. Si la finca ya está desocupada, puede solicitarse su entrega judicial sin esperar un lanzamiento material innecesario.

En lenguaje claro

La sentencia de desalojo no equivale automáticamente a que el alguacil concurra ese mismo día. Primero debe poder ejecutarse la orden y vencer el plazo de desocupación. Si la persona entrega voluntariamente, conviene documentar llaves, estado del inmueble, medidores y bienes para evitar discusiones posteriores.

8.2. Prórroga general por fuerza mayor

Fuera del régimen especial de la Ley N° 19.889, el art. 8 del DL N° 15.301 permite al juez prorrogar el lanzamiento hasta por 120 días por razones de fuerza mayor. La Ley N°

17.495 declaró que la norma tiene alcance general. El juez debe valorar especialmente la presencia de menores de hasta catorce años, mujeres embarazadas, personas mayores de setenta años y la ejecución durante el invierno.

La prórroga no es automática. Requiere una circunstancia irresistible, ajena y suficientemente acreditada. La vulnerabilidad personal es un factor de ponderación, pero no sustituye por sí sola la prueba de fuerza mayor.

Qué debe probarse

La prórroga general exige una situación de fuerza mayor que realmente impida la mudanza. La presencia de niños, embarazo, edad avanzada o invierno influye en la valoración, pero no sustituye la prueba del impedimento. Deben reunirse certificados, constancias y documentos concretos.

8.3. Prórrogas en el régimen sin garantía

La Ley N° 19.889 contiene reglas especiales más breves: hasta siete días hábiles en el desalojo por vencimiento y hasta cinco días hábiles en el de mal pagador. La solicitud debe presentarse con dos días hábiles de anticipación, solo puede concederse una vez y la decisión es irrecurrible. Por su especialidad, no debe trasladarse a este régimen el máximo general de 120 días.

Urgencia en el régimen sin garantía

Los máximos de siete o cinco días hábiles son mucho menores que la prórroga general de hasta 120 días. La solicitud debe presentarse al menos dos días hábiles antes y solo puede concederse una vez. No corresponde esperar hasta la fecha del lanzamiento.

9. Cobro de alquileres y obligaciones accesorias

9.1. Separación entre desalojo y cobro

El desalojo persigue la restitución de la tenencia; el proceso ejecutivo persigue el cobro. Pueden tramitarse en paralelo o acumularse cuando la ley lo admite, pero conservan objetos distintos. La recuperación del inmueble no extingue automáticamente la deuda, y el pago de la deuda no siempre impide el desalojo si no se cumplen los mecanismos de clausura o reforma.

Dos problemas distintos

Una persona puede entregar el inmueble y seguir debiendo alquileres, consumos o tributos. También puede pagar la deuda y aun así continuar un desalojo si el pago no se realizó mediante el mecanismo y dentro del plazo que permite detenerlo. La IA debe responder por separado: “¿pueden desalojarme?” y “¿cuánto debo?”.

9.2. Proceso ejecutivo

En el régimen general, una vez configurada la mora puede reclamarse ejecutivamente el alquiler y, cuando corresponda, tributos, consumos y servicios accesorios abonados por el arrendador. La pretensión debe coincidir con las sumas exigibles y documentadas. Frente a fiadores o codeudores pueden ser necesarios reconocimiento o certificación de firmas y el cumplimiento de las comunicaciones legales.

En la Ley N° 19.889, el art. 450 remite al proceso ejecutivo de los arts. 354 a 361 del CGP y el art. 451 permite acumularlo al desalojo, formando pieza separada luego del embargo. Las acciones de rescisión, daños, multas y otras pretensiones se tramitan por proceso ordinario.

Qué significa proceso ejecutivo

Es el proceso destinado a cobrar una deuda documentada y puede incluir embargo de bienes o créditos. No debe confundirse con el desalojo, cuyo objeto principal es recuperar la tenencia. Ambos pueden tramitar al mismo tiempo en piezas separadas.

9.3. Controles tributarios en acciones judiciales

Como regla, en toda acción judicial en la que se haga valer un contrato de arrendamiento debe acreditarse estar al día en el IRPF correspondiente. Desde 2026 se exige también acreditar el pago o exoneración del Impuesto de Enseñanza Primaria. Las acciones de desalojo del régimen sin garantía que cumplen el art. 421 están exceptuadas de ambos requisitos.

Estos controles no deben confundirse con la legitimación sustancial ni con la prueba de propiedad. Antes de presentar la demanda conviene obtener las constancias tributarias vigentes y revisar si el arrendador tributa IRPF, IRAE, IRNR u otro impuesto, porque el documento exigible puede variar.

Uso por la IA

Los requisitos tributarios son controles para promover determinadas acciones judiciales; no prueban por sí solos quién es propietario ni quién tiene razón en el conflicto. La respuesta al usuario debe indicar qué constancia puede faltar, sin convertir el tema fiscal en la explicación total del caso.

10. Checklists de actuación

10.1. Antes de firmar el contrato

1. Definir el destino real y principal. Desde 2026, los destinos no habitacionales quedan en libre contratación.
2. Verificar la situación dominial y la legitimación del arrendador o administrador.

3. Determinar si se utilizará una garantía. Si la respuesta es sí, no puede elegirse el régimen de la Ley N° 19.889.
4. Si se elige la Ley N° 19.889, incorporar todos los requisitos del art. 421 en forma expresa y evitar garantías encubiertas.
5. Fijar plazo y mecanismo de terminación. En la Ley N° 19.889, calendarizar la ventana de 30 días previa al vencimiento.
6. Precisar moneda, reajuste, vencimiento, medio de pago y recibos.
7. Distribuir gastos comunes, tributos, consumos y reparaciones, evitando cláusulas abusivas o ambiguas.
8. Regular ocupantes, subarrendamiento, cesión, mascotas, actividad profesional e inspecciones.
9. Agregar inventario, fotografías, medidores, estado de conservación y número de llaves.
10. Definir domicilios y medios de comunicación con prueba de envío y recepción.
11. Evaluar la inscripción registral, especialmente en el régimen de la Ley N° 19.889.
12. Entregar una copia íntegra a cada parte y conservar documentación de pagos y notificaciones.

Resultado esperado del checklist

Al responder una consulta preventiva, la IA debe transformar esta lista en preguntas concretas y advertir qué cláusulas faltan. No debe redactar un contrato definitivo sin conocer el inmueble, el régimen, las partes y la garantía.

10.2. Antes de iniciar un desalojo

1. Identificar el régimen aplicable y confirmar que el plazo o causal están efectivamente configurados.
2. Revisar legitimación activa: contrato, administración, derecho real, promesa u otra fuente.
3. Identificar correctamente a todos los ocupantes y posibles subarrendatarios.
4. Verificar el vencimiento del contrato, prórrogas, renovaciones automáticas y notificaciones previas.
5. En falta de pago, configurar la mora mediante el medio y plazo exactos del régimen.
6. Cuantificar deuda, consumos, tributos y accesorios con respaldo documental.
7. Reunir contrato, certificados notariales, constancias de intimación y prueba de la causal.
8. Obtener constancias de IRPF e Impuesto de Enseñanza Primaria cuando correspondan.

9. Evaluar medidas preparatorias: inspección, identificación de ocupantes, informe de Bomberos o autoridad departamental.
10. Definir si se acumulará acción ejecutiva y qué bienes o garantías pueden embargarse.
11. Controlar plazos de excepciones, recursos y solicitud de lanzamiento desde el inicio.
12. Evitar utilizar causales privilegiadas o contratos por temporada de manera simulada.

Control previo a la demanda

Antes de sugerir que existe una causal de desalojo, la IA debe verificar los hechos, la fecha, la prueba y el régimen. Nombrar una causal sin cumplir sus requisitos puede provocar el rechazo de la demanda y condenas procesales.

10.3. Para la defensa del arrendatario u ocupante

1. Calcular inmediatamente el plazo de excepciones: seis días hábiles en la Ley N° 19.889 y, como regla, diez en el régimen general.
2. Determinar si la sentencia inicial fue notificada válidamente y si el actor acreditó legitimación.
3. Revisar régimen, plazo, prórroga, renovación y constitución de mora.
4. Concentrar en el escrito todas las defensas y ofrecer la prueba disponible o solicitar su obtención.
5. En falta de pago, evaluar pago, clausura, reforma del plazo o consignación, según el régimen y dentro del término legal.
6. No alegar posesión sin prueba clara del corpus y del ánimo de dueño; la mera permanencia o mejoras suelen ser insuficientes.
7. Si existe fuerza mayor para el lanzamiento, documentarla y solicitar la prórroga dentro del plazo especial aplicable.

Respuesta de urgencia al ocupante

Si el usuario recibió una sentencia, cedulón o comunicación de lanzamiento, la IA debe pedir una imagen completa y legible del documento, identificar la fecha de notificación y derivar de inmediato. No debe limitarse a explicar la ley en abstracto.

11. Cuadro comparativo final

Variable	DL N° 14.219 (vivienda estatutaria)	Libre contratación	Ley N° 19.889 sin garantía
----------	---	-----------------------	----------------------------

Variable	DL N° 14.219 (vivienda estatutaria)	Libre contratación	Ley N° 19.889 sin garantía
Destino	Principalmente casa habitación comprendida en estatuto.	Casa habitación excluida; desde 2026, todo destino no habitacional.	Solo casa habitación, con actividades domésticas/profesionales limitadas.
Forma	Puede existir verbalmente; escrito recomendable.	Puede existir verbalmente; escrito esencial para prueba.	Escrito obligatorio.
Garantía	Admitida bajo reglas legales.	Amplia libertad, incluidas garantías expresas de Ley N° 20.446 para no habitacionales.	Prohibida toda garantía.
Plazo	Mínimo 2 años en vivienda + prórroga de 1 año.	Libre dentro del máximo civil.	Libre dentro del máximo civil; renovación automática por igual plazo si no hay aviso en los 30 días previos.
Moneda	Nacional.	Libre.	Nacional, extranjera, UR o UI.
Vencimiento buen pagador	Desalojo de 1 año luego de plazos aplicables.	6 meses si se promueve dentro de 30 días; después 1 año.	30 días.
Mora	Intimación judicial; 10 + 10 días según art. 55.	Reglas procesales generales aplicables según el caso.	Automática si se pactó; si no, intimación y 3 días hábiles. Telegrama permitido.
Desalojo mal pagador	20 días.	Generalmente 20 días bajo reglas procesales arrendaticias.	6 días hábiles.
Excepciones	10 días hábiles.	10 días hábiles, según régimen procesal.	6 días hábiles y elenco restringido.

Variable	DL N° 14.219 (vivienda estatutaria)	Libre contratación	Ley N° 19.889 sin garantía
Clausura	Art. 51 consolidado: deuda + 40%, una vez.	Debe analizarse la aplicación del régimen procesal correspondiente.	Deuda + 60%, una vez.
Prórroga lanzamiento	Hasta 120 días por fuerza mayor, régimen general.	Hasta 120 días por fuerza mayor, régimen general.	Máximo 7 días (vencimiento) o 5 días (mal pagador).
Controles IRPF/IEP	Sí, como regla.	Sí, como regla.	No para la acción de desalojo que cumple art. 421.

Lectura rápida del cuadro final

Este cuadro sirve para comparar regímenes, pero no permite clasificar un caso por sí solo. Antes de seleccionar una columna deben verificarse el destino, la garantía, el sometimiento expreso a la Ley N° 19.889, la fecha del contrato y la causal concreta.

12. Normativa principal y observaciones de actualización

Normas centrales consultadas (texto consolidado de IMPO al 19 de julio de 2026):

- Código Civil, especialmente arts. 1776 y siguientes y art. 1782.
- Ley N° 8.153, de 16 de diciembre de 1927 (desalojos).
- Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974, y sus modificativas.
- Código General del Proceso, art. 546 y normas del proceso monitorio y ejecutivo.
- Decreto-Ley N° 15.301, art. 8, y Ley N° 17.495.
- Ley N° 15.799, en particular las modificaciones sobre mora, clausura, reforma y fiadores.
- Ley N° 18.246 (unión concubinaria).
- Ley N° 18.795 y normas sobre garantías.
- Ley N° 19.889, arts. 421 a 459, con las modificaciones de la Ley N° 19.924.
- Ley N° 20.352, art. 5 (arrendamientos por temporada).
- Ley N° 20.446, arts. 688, 689 y 662, vigentes desde el 1° de enero de 2026.
- Texto Ordenado DGI 2023, Título 7 art. 17 y Título 13 art. 6-BIS.

Aspectos que requieren control caso a caso

- Aplicación temporal de las reformas de 2026 a contratos celebrados o procesos iniciados con anterioridad.
- Compatibilidad entre disposiciones procesales antiguas del DL N° 14.219 y el CGP.
- Régimen exacto de las fincas de casa habitación excluidas por art. 28 o art. 114 del DL N° 14.219.
- Causales privilegiadas de los arts. 24 y 26: legitimación, plazo contractual, destino posterior y prueba documental.
- Efectos de garantías, fianzas y comunicaciones a fiadores durante renovaciones, prórrogas y continuación del arriendo.
- Requisitos fiscales según la calidad tributaria del arrendador y el tipo de acción judicial.

13. Glosario jurídico en lenguaje claro

Las siguientes definiciones están redactadas para respuestas a usuarios. La IA puede conservar el término técnico, pero debe acompañarlo inmediatamente con su significado práctico.

Término	Explicación clara
Arrendador	Persona que concede el uso del inmueble y cobra el alquiler. Puede no ser el propietario si actúa legítimamente como arrendador o administrador.
Arrendatario o inquilino	Persona que usa el inmueble a cambio de pagar una renta y cumplir las obligaciones del contrato.
Buen pagador	Inquilino que se encuentra al día. La expresión no impide el desalojo por vencimiento, pero normalmente determina plazos más amplios.
Mal pagador	Inquilino constituido jurídicamente en mora. El atraso material no siempre basta: depende de la intimación y del régimen aplicable.
Mora	Situación jurídica que habilita consecuencias por falta de pago. Puede ser automática si el contrato y la ley lo permiten, o requerir una intimación previa.
Proceso monitorio	Proceso en el que el juez dicta una sentencia inicial antes de escuchar al demandado. Este puede defenderse después mediante excepciones dentro de un plazo breve.
Sentencia inicial	Primera orden del juez. En el desalojo puede ordenar la desocupación, pero todavía puede ser impugnada mediante excepciones presentadas en plazo.
Excepciones	Defensas contra la sentencia inicial. Deben presentarse juntas, con los hechos, argumentos y pruebas disponibles.

Término	Explicación clara
Traslado	Entrega del escrito de una parte a la otra para que pueda responder dentro del plazo fijado.
Audiencia	Acto ante el juez en el que se delimitan las cuestiones discutidas, se procura conciliación, se controla o produce prueba y se avanza hacia la sentencia.
Sentencia firme	Decisión que ya no puede modificarse mediante los recursos ordinarios aplicables y puede avanzar hacia su ejecución.
Plazo de desalojo	Tiempo concedido para entregar el inmueble. No debe confundirse con el plazo, mucho más corto, para presentar defensas.
Lanzamiento	Desocupación forzada realizada en cumplimiento de una orden judicial cuando el inmueble no fue entregado voluntariamente.
Prórroga de lanzamiento	Postergación excepcional de la desocupación forzada. Debe pedirse en plazo y probarse la fuerza mayor.
Clausura del desalojo	Mecanismo legal que, bajo requisitos estrictos, permite detener un desalojo por falta de pago mediante el depósito de la deuda y adicionales. No opera automáticamente.
Legitimación activa	Aptitud de quien demanda para pedir el desalojo. Puede surgir de ser arrendador, administrador acreditado, titular de un derecho u otra calidad legal.
Legitimación pasiva	Condición de la persona contra quien debe dirigirse el proceso por ser quien ocupa el inmueble bajo la relación relevante.

Término	Explicación clara
Libre contratación	Régimen con mayor autonomía para pactar plazo, moneda, reajuste y garantías. No significa ausencia de ley ni autorización para desalojar sin proceso.
Comodato	Préstamo gratuito de un inmueble. Al no existir alquiler no es arrendamiento, pero su restitución puede tramitar mediante desalojo.
Precario	Ocupante cuya tenencia carece de plazo vigente o depende de la tolerancia del titular. No es sinónimo automático de usurpador.
Consignación	Depósito judicial o por la vía legal correspondiente de una suma que la persona entiende que debe pagar cuando existe dificultad o negativa para recibirla.
Oponibilidad a terceros	Capacidad del contrato inscripto de producir efectos frente a personas ajenas, por ejemplo un comprador posterior del inmueble.

14. Modelos de respuesta para consultas frecuentes

Estos modelos no sustituyen el análisis del caso. Funcionan como unidades conversacionales completas: respuesta directa, explicación, acción inmediata y advertencia. La IA debe adaptar cada una al régimen y a los documentos aportados.

14.1. “Me llegó un cedulón de desalojo. ¿Tengo que irme ahora?”

Respuesta directa. No necesariamente debe retirarse el mismo día, pero puede haber un plazo muy breve para defenderse.

En los desalojos el juez suele dictar una sentencia inicial antes de escuchar al ocupante. El documento puede contener, al mismo tiempo, el plazo para desocupar y la citación para presentar excepciones. Como regla general, las defensas se presentan dentro de diez días hábiles; en el régimen sin garantía de la Ley N° 19.889, dentro de seis días hábiles.

- Conservar y fotografiar todas las páginas del cedulón.
- Identificar la fecha exacta en que fue notificado.
- Reunir contrato, recibos, transferencias, intimaciones y comunicaciones.
- Solicitar revisión profesional inmediata.

- Si se oponen excepciones la decisión judicial queda en suspenso por lo que independientemente de que se establezca un plazo de desalojo, el mismo queda en suspenso.

Advertencia práctica

No espere a que venza el plazo de desalojo: el plazo para defenderse puede terminar mucho antes.

14.2. “¿Qué significa que el desalojo sea monitorio?”

Respuesta directa. Significa que el juez dicta primero una orden inicial y escucha después las defensas del demandado.

La sentencia inicial no elimina el derecho de defensa. Si el demandado presenta excepciones dentro del plazo, el actor puede contestarlas, el tribunal convoca a audiencia y luego dicta una sentencia sobre esas defensas. Si no se presentan excepciones, la orden inicial queda firme.

Advertencia práctica

Una respuesta que diga solamente “es un proceso monitorio” no es suficiente para un usuario: siempre deben informarse el plazo de defensa y la consecuencia de no actuar.

14.3. “Mi contrato sin garantía venció. ¿Tengo treinta días para irme?”

Respuesta directa. Puede corresponder un plazo de treinta días, pero solo si el contrato cumple todos los requisitos de la Ley N° 19.889 y no se renovó.

Debe ser un contrato escrito de casa habitación, sin ninguna garantía, con plazo y precio expresos y sometimiento expreso de ambas partes a la Ley N° 19.889. Además, debe revisarse si alguna parte comunicó que no deseaba renovar dentro de los treinta días anteriores al vencimiento. Aunque el plazo para desocupar sea de treinta días, el plazo para presentar excepciones es de seis días hábiles desde la notificación judicial.

- Revisar la cláusula de sometimiento a la Ley N° 19.889.
- Comprobar que no exista depósito, fiador, seguro o retención.
- Buscar comunicaciones de no renovación y prueba de recepción.

14.4. “Debo alquileres. ¿Puedo detener el desalojo pagando?”

Respuesta directa. Depende del régimen, del momento del pago y de que se cumplan exactamente los requisitos legales.

En la Ley N° 19.889 no se admite el pago parcial como defensa suficiente. Puede existir la clausura, que exige depositar dentro del plazo de excepciones toda la deuda más un 60% adicional y solo puede utilizarse una vez. En el régimen general existen mecanismos diferentes de clausura, reforma o consignación que deben analizarse según el caso.

- Reunir recibos y comprobantes de transferencia.
- Determinar cuánto se reclama y desde qué meses.
- Revisar la intimación y la fecha de notificación.
- No efectuar un pago sin identificar correctamente dónde y con qué efecto jurídico debe realizarse.

Advertencia práctica

Los plazos por falta de pago son especialmente breves. La consulta debe derivarse de inmediato.

14.5. “El propietario quiere entrar a inspeccionar la vivienda.”

Respuesta directa. El arrendador puede tener derecho a inspeccionar, pero no a ingresar arbitrariamente o por la fuerza.

Debe revisarse el contrato y la finalidad de la inspección. La facultad debe ejercerse razonablemente, con coordinación y respeto de la intimidad. En el régimen sin garantía puede haberse reservado expresamente y también puede solicitarse una inspección judicial.

- Pedir que la solicitud quede documentada.
- Proponer día y horario razonables.
- Registrar el estado del inmueble antes de la visita.
- Ante amenazas de ingreso forzado, buscar asesoramiento.

14.6. “¿Quién debe pagar una reparación?”

Respuesta directa. Depende de la causa y del tipo de reparación, no solamente de quién ocupa el inmueble.

El inquilino suele asumir reparaciones menores derivadas del uso ordinario. El arrendador debe mantener la finca apta para el destino acordado y responder, en principio, por problemas estructurales o vicios preexistentes. El contrato puede precisar la distribución, pero no toda cláusula genérica es necesariamente suficiente para trasladar cualquier reparación.

- Documentar el desperfecto con fotografías y fecha.
- Comunicarlo por un medio que permita probar el envío y la recepción.
- Solicitar presupuesto o informe técnico cuando sea necesario.

Advertencia práctica

No debe recomendarse dejar de pagar el alquiler unilateralmente como primera respuesta.

14.7. “Vendieron el inmueble que alquilo. ¿Tengo que irme?”

Respuesta directa. La venta no siempre termina el contrato de manera inmediata.

Debe analizarse el régimen, el contrato, la inscripción y la situación del comprador. En la Ley N° 19.889, la inscripción registral hace el contrato oponible a terceros y puede proteger su continuidad frente al adquirente. En otros regímenes deben revisarse las reglas específicas y la documentación.

- Solicitar prueba de la venta y de la identidad del nuevo titular.
- Conservar el contrato y los recibos.
- No cambiar el destinatario del pago sin una comunicación verificable.

14.8. “No puedo mudarme en la fecha del lanzamiento.”

Respuesta directa. Puede solicitarse una prórroga únicamente en casos y plazos específicos; no es automática.

Fuera de la Ley N° 19.889, la prórroga general puede alcanzar hasta 120 días por fuerza mayor debidamente probada. En el régimen sin garantía los máximos son de siete días hábiles por vencimiento y cinco por mal pagador, debe pedirse al menos dos días hábiles antes y solo se concede una vez.

- Identificar la fecha exacta del lanzamiento.
- Reunir certificados médicos, constancias de vivienda, documentos familiares u otra prueba del impedimento.
- Presentar el pedido antes del plazo límite.

Advertencia práctica

La vulnerabilidad personal puede ser considerada, pero no reemplaza la prueba de una fuerza mayor que impida efectivamente la mudanza.

14.9. Criterios de derivación profesional

La plataforma debe derivar o recomendar asistencia profesional inmediata cuando:

- exista una notificación judicial o un plazo procesal en curso;
- se haya fijado lanzamiento o exista riesgo de desocupación inminente;
- el usuario alegue pago sin recibo, consignación, nulidad de notificación o falta de legitimación;
- haya menores, embarazo, discapacidad, personas mayores o situaciones de violencia y vulnerabilidad;
- el contrato, la garantía o la causal no permitan determinar con seguridad el régimen;
- se pretenda redactar excepciones, demanda, recurso, acuerdo de entrega o documento con efectos jurídicos.

Cierre

El cambio central para la práctica y para una IA jurídica es abandonar la idea de un único “régimen de alquileres”. Primero debe clasificarse el contrato y la causal; después se calculan la mora, el plazo para defenderse, el plazo para desocupar y el lanzamiento. Una respuesta técnicamente correcta pero no explicada puede ser inútil o peligrosa si el usuario no comprende qué debe hacer y cuándo.

Documento de síntesis jurídica y didáctica. No contiene modelos de escritos judiciales ni sustituye la revisión profesional del contrato, la notificación o el expediente.